

Doctorado en Procesos e Instituciones Políticas (DPIP)

Escuela de Gobierno · Universidad Adolfo Ibáñez

IX Simposio — Anatomía del presente: Tensiones sociales globales

24 de septiembre de 2026 · Sala Valparaíso, UAI, Santiago de Chile

Mesa 03 · Capitalismo, Estado y desigualdad

La economía política de la desregulación. Una aproximación a los fundamentos legales del capitalismo contemporáneo.

Marcelo Alvarado Lincopi*

Escuela de Gobierno, Pontificia Universidad Católica de Chile

** Ponente principal; la afiliación indicada corresponde únicamente al ponente.*

Resumen

Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado creado por Javier Milei en Argentina, hasta la reinstalación del Regulatory Budget y la ofensiva contra el “Deep State” administrativo en el segundo mandato de Donald Trump, secundada por una Corte Suprema que ha restringido la deferencia judicial hacia las agencias regulatorias, pasando por el debate chileno sobre la “permisología”, un mismo diagnóstico recorre el continente americano: la regulación estatal aparece como el principal obstáculo para la inversión y el crecimiento económico, y su reducción se presenta como una operación técnica y neutral de mejora regulatoria.

Esta ponencia sostiene que ese diagnóstico es engañoso, y propone dos tesis sobre el carácter constitutivo del derecho para explicarlo. La primera tesis, de carácter estructural, retoma el institucionalismo legal (Commons, 1924; Gindis; Geoffrey; Huang; Pistor, 2017) y el trabajo de Katharina Pistor sobre la codificación jurídica del capital, para argumentar que la desregulación no es la retirada del derecho respecto de la economía, sino un desplazamiento de la potestad constitutiva del derecho desde formas públicas, tales como normas administrativas, agencias regulatorias, permisos, hacia formas privadas y menos escrutables, como contratos, garantías, estructuras societarias y fiduciarias. Siguiendo el argumento reciente de Pistor en *The Law of Capitalism and How to Transform It* (2025) conforme al cual las reformas de derecho público son sistemáticamente sorteadas por el derecho privado, estableceremos que el verdadero objeto de disputa en estas narrativas no es la cantidad de regulación, sino el código jurídico que la sostiene. Bajo esta perspectiva, la batalla pública por la “permisología” o por el tamaño del Estado administrativo funciona, en gran medida, como un escenario visible que desplaza la atención de un proceso más profundo de relocalización del poder regulatorio hacia actores privados.

La segunda tesis, de carácter filosófico y recurriendo a la noción de status functions de John Searle y a la de significaciones imaginarias sociales de Cornelius Castoriadis, explica que el “mercado desregulado” no describe un hecho económico objetivo, sino que se trata de un imaginario que naturaliza la reasignación de la capacidad de crear instituciones económicas bajo el lenguaje despolitizado de la libertad económica y la eficiencia administrativa.

Conjuntamente, ambas tesis permiten sostener que existe una economía política global de la desregulación, y que esta no consiste en un simple retroceso del Estado frente al mercado, sino que se trata de un ajuste en el derecho para la expansión del capital. La ponencia concluye examinando las tensiones

democráticas que ese desplazamiento genera, en la medida en que sustrae del debate público decisiones que siguen siendo, en sentido estricto, decisiones sobre cómo se constituye el orden económico.

Palabras clave: *desregulación, institucionalismo jurídico, derecho y economía;*

Sobre el ponente principal *

Abogado, estudiante del Magíster en Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile.